

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع المدني

- محضر اجتماع -

الأمر المستند إليه :

موافقة معالي مدير الأمن العام على ما ارتآه سعادة مساعد مدير عام الدفاع المدني لشئون العمليات بكتابته رقم ١٨٢١٣ وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٥ هـ .

الموضوع :

بشأن ما يتطلبه الأمر إلى عقد اجتماع لمناقشة تحديد مسئوليات واختصاصات كلا من الأمن العام والدفاع المدني حيال الحوادث الفردية .

مكان وزمان الاجتماع :

مبنى شئون الأمن بالأمن العام بالوشم بتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ هـ .

الأعضاء :

مندوب الدفاع المدني

العقيد / فتحان بن خميس العتيبي

مندوب الأمن العام

العقيد / تركي بن مشيب الشهري

"الدراسة"

قامت اللجنة المشار إليها بدراسة أوراق الموضوع واتضح لها الآتي :

أولاً : أن الموضوع سبق وأن تم دراسته من قبل كلاً من شرطة منطقة الرياض ومديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بتاريخ ١٤٢٢/٥/٢٩ هـ وقد توصلت من خلال الدراسة للاتي :

١- الحوادث العرضية سواء حريق أو أعمال الإنقاذ والتي يتبلغ بها الدفاع المدني وينتج عنها وفيات أو إصابات أو خسائر مادية يتولاها الدفاع المدني ويستكمل إجراءاتها .

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المديرية العامة للدفاع المدني

الرقم

التاريخ

المشروعات

ب- الحوادث الفردية مثل إصابات العمل وما شابهها ويتم نقل الأشخاص للمستشفى تتولاها الشرطة سواء نتج عن ذلك إصابة أو وفاة.

ج- الحوادث الجنائية أو المشتبه في جنائيتها سواء حريق أو إنقاذ وتبلغ بها الدفاع المدني وباشرها (تعامل معها) تسلم للشرطة في موقع الحادث بعد إتمام عملية الإطفاء أو الإنقاذ على أن يوضح ضابط الدفاع المدني الحقائق التي أوجبت الاشتباه في محضر رسمي يسلم لضابط الشرطة في موقع الحادث وذلك حفظاً على الأدلة والقرائن التي قد تتوفر في بداية الأمر بكان الحادث وإذا تبين من خلال التحقيقات التي تمت من قبل الشرطة أن الحادث عرضي ولا يوجد فيه أي شبهة جنائية فتعاد أوراق الحادث مرة أخرى للدفاع المدني لإستكمال إجراءاتها .

د- إذا تطلب الأمر في حالة وجود حريق أو إنقاذ تدخل فرق من الدوريات الأمنية لمنع المتجمهرين من الاقتراب لموقع الحادث فعلى قائد الدوريات الأمنية اتخاذ اللازم لمساعدة فرق الدفاع المدني في أداء واجبها والقيام بمنع المتجمهرين ضماناً لسلامتهم.

ثانياً: ما ورد في كتاب سعادة مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون العمليات المذكور

أن الموضوع تم حله بشكل جذري وذلك بموجب تعميم سعادة مدير شرطة منطقة

عسير رقم ٢/٦٣٣٢/٢٤ وتاريخ ١٤٣٠/٦/٢٤هـ المعطى صورة منه لمدير

الدفاع المدني بمنطقة عسير والمتضمن أن الشرطة هي صاحبة الاختصاص

الأكبر والعام في التحقيق بكافة القضايا أما بخصوص الحوادث الفردية مثل

السقوط من الجدران وسقوط الأجسام على الأطفال والحوادث القطعية بالآلات

الحادة فهي حوادث فردية يجب على الشرطة الانتقال إليها والتحقيق فيها وإذا ظهر

لضابط الشرطة أنه يحتاج إلى إشراك مندوب من الدفاع المدني فلا يمنع ذلك

بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بالمنطقة للتأكد والتحقيق من توفير وسائل السلامة.



الجمهورية العربية السعودية

وزارة الداخلية

المديرية العامة للدفاع المدني

الترقيم

التاريخ

المشروعات

ثالثاً: ما تضمنه المحضر المشترك المؤرخ في ١٤٣١/١٢/١ هـ بين قائد التحقيقات الجنائية بالأمن العام ومدير إدارة تحقيق الدفاع المدني بالحج من نقاط جوهرية تحدد اختصاصات الأمن العام والدفاع المدني ومن ضمنها الفقرة رقم (٦) المتضمنه أن الحوادث الفردية أو الكبيرة التي تقع في المشاعر أو مكة المكرمة والناجمة أصلاً من ضربات الشمس أو شدة الزحام أو الأوبئة والأمراض أو التسعم بأنواعه وكذلك حوادث الصعق الكهربائي وإصابات الحروق الفردية وحوادث السقوط يقوم مركز الشرطة الذي وقع الحادث في حدوده بإنهاء إجراءات التحقيق فيها مع مشاركة مندوبي القطاعات الأمنية الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك .

رابعاً: من خلال دراسة ما توصلت إليه تلك اللجان وما اعتمدت عليه لتحديد اختصاصات الدفاع المدني والشرطة في الحوادث الفردية وما يتم الإطلاع عليه من الأوامر والتعليمات المنظمة لذلك يتضح ما يلي :

١) أن التعميم رقم ١٣٠٢٠٠/٩٩١٦/ج/ن وتاريخ ١٣٩١/٧/٢٦ هـ قضى أن تقوم الشرطة بالتحقيق في الحوادث الفردية الناتجة عن الخريق أو الإنقاذ التي لا تنقل إليها فرق الدفاع المدني لأن هذا يعتبر من صلب واجبات الشرطة .

٢) أن التعميم رقم ٣/١٩٠ وتاريخ ١٣٩٥/١/٣٠ هـ أكد ما جاء بالتعميم المشار إليه بالفقرة (١) وما جاء بالتعميم رقم ٢٠٠٠/ج/ن بتاريخ ١٣٩٢/٦/١٢ هـ الذي وضع اختصاصات كل من الدفاع المدني والشرطة بالتحقيق في الحوادث الفردية أو الجماعية . . .

٣) أن التعميم رقم ٣/٤٧ بتاريخ ١٣٩٥/٣/٧ هـ صدر لتفسير المعنى المراد بالحوادث الفردية التي وزدت بالتعميم المذكور أعلاه بالفقرة (١) القاضي بأن جميع الحوادث الفردية التي يكون فيها مصاب واحد إما بحروق ناتجة من ماء



الجمهورية العربية السورية

وزارة الداخلية

المديرية العامة للدفاع المدني

الرقم

التاريخ

المشغولات

حار سكب عليه أو اشتعال موقد أو التماس كهربائي أو احتراق يصاب منه الفرد وينتقل على أثره للمستشفى سواء كان البلاغ وارداً من المستشفى أو من شرطة النجدة تقوم الشرطة بالتحقيق في تلك الحوادث

٤. التعميم رقم ٢١٥٠/ج/ن بتاريخ ١٣٩٥/٣/٢٦ هـ قضى بمثل ما قضى به التعميم

السنابيك

٥. التعميم رقم (٣٠) بتاريخ ١٣٩٨/١/٢٤ هـ قد جاء لإزالة ما يقع من التباس بين أقسام التحقيق في إدارات المرور والشرطة وتحديد أيهما المختص بالحوادث التي تتعلق بالسيارات.

٦. تعميم معالي مدير الأمن العام رقم ٧٥٧/ج/ن وتاريخ ١٤٠٢/٨/١٧ هـ و تعميم معالي مدير الأمن العام رقم ٦٠٣/ج/ن وتاريخ ١٤٠٩/٦/٢٢ هـ واللذين تضمنتا تحديد واجبات كلا من أجهزة الشرطة والدفاع المدني والاستمرارية بالتعميم رقم (٣٠) بتاريخ ١٣٩٨/١/٢٤ هـ .

٧. تعميم معالي مدير الأمن العام رقم ٩١٥/ج/ن وتاريخ ١٤١٣/٤/١٤ هـ الموجه لشرط المناطق والإدارة العامة للمرور المتضمن عدم التأخير أو التردد في مباشرة أي قضية يشتبه الدفاع المدني أنها جنائية وقعت بفعل فاعل سواء في حوادث الحريق أو الغرق أو خلافه مما يباشره الدفاع المدني أنها جنائية وإتخاذ الإجراءات الفورية التي تؤدي إلى إثبات حقيقة الحادث حرصاً على عدم إضاعة المعالم الجنائية بالحادث في البداية بسبب ما قد يحصل من تردد في استقبال القضية.

-التوصيات-

من خلال مراجعة ومناقشة الدراسات السابقة المعدة من بعض شرط ومديريات الدفاع المدني بالمناطق والأوامر والتعليمات والمحاضر التي أوضحت اختصاصات الأمن العام



الجمهورية العربية السعودية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع المدني

الرقم
التاريخ
المشروعات

والدفاع المدني في الحوادث الفردية، وبحكم ان الشرطة هي صاحبة الاختصاص الأكبر والعام في جمع الاستدلال بكافة القضايا بحسب المهام الموكلة له بموجب المادة (٢٦) من نظام الإجراءات الجزائية فإن اللجنة توصي بما يلي :

١- تباشر الشرطة معالجة التحقيق بالحوادث الفردية كما جاء في التعميم المشار إليه بصلب التقرير رقم ٣/٤٧ وتاريخ ١٣٩٥/٣/٧ هـ الذي فسر المعنى بالحوادث الفردية وإصابات العمل وما شابهها والتي لم يتبلغ عنها الدفاع المدني ولم يباشرها، (أما إذا تبلى الدفاع المدني عن الحوادث ذات الاختصاص الأصيل المتمثل في (الإطفاء والإنقاذ) وباشرها في حينه فیتولها إذا كانت عرضية) ويستكمل إجراءاتها، وإذا اتضح وجود شبهة جنائية فتنتقل الشرطة لاستلامها في حينه بموجب محضر مشترك بمسرح الحادث.

٢- تعميم هذا المحضر على عموم شرط ومديريات الدفاع المدني بالمناطق لتنفيذ محتواه والتأكيد على الجميع بضرورة تفعيل التعاون البناء المشترك البعيد عن الاجتهادات التي تؤدي إلى ظهور سلبيات تؤثر على سير العمل بلها فتي ذلك خدمة للصالح العام .

أعضاء اللجنة

عقيد
فيحان بن خميس العتيبي
مندوب الدفاع المدني

عقيد
تركي بن مشيب الشهري
مندوب شلون الأمن بالأمن العام